

1500344-95.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Luiz Tomasi de Queiróz

Comarca: Jandira

Foro: Foro de Jandira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS CONFESSIONADA PELO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jandira

Foro de Jandira

1ª Vara

Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira-SP - cep 06618-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500344-95.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500344-95.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2035499/2021 - DEL.POL.JANDIRA, 16094462 - DEL.POL.JANDIRA, 319/2021 - DEL.POL.JANDIRA, 2035499 - DEL.POL.JANDIRA, 319/21/408 - DEL.POL.JANDIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR BRENO CONCEICAO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz

Vistos.

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público Estadual em face de IGOR BRENO CONCEICAO DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.340/06, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Conforme apurado ao longo da investigação, no dia 6 de fevereiro de 2021, por volta de 19h25min, os guardas municipais Flávio Ferreira de Lima e Paulo Roberto Gonçalves Nascimento realizavam patrulhamento pela rua Maria Joana Leopoldina, em Jandira, momento em que avistaram o acusado em atitude suspeita.

O agente, assim que avistou a motocicleta da guarda municipal, empreendeu fuga. ato contínuo, os servidores públicos decidiram perseguir IGOR BRENO, devido a sua

reação e ao fato de que o local é conhecido pela prática de traficância. Instantes depois, os guardas municipais lograram interceptar o acusado à rua Francisco Batista de Oliveira, altura do n. 211, Jardim Gabriela I e II, no Município de Jandira, realizando, de imediato, a abordagem.

Em revista pessoal, dentro da cueca do agente, foi encontrada uma sacola contendo 24 eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 16,8 g (conforme laudo de constatação provisória de fls. 21/23), além da quantia R\$ 626,75 (seiscentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos) em dinheiro.

IGOR BRENO, que já possui duas condenações por atos análogos ao tráfico no âmbito da Infância e Juventude¹, foi imediatamente preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia.

Certidão criminal – fls. 28-31.

Decisão que concede ao denunciado liberdade provisória, sem fiança, cumulada com medidas cautelares acostada às fls. 41-42.

Alvará de soltura com medida cautelar acostado às fls. 44-45.

Denúncia oferecida às fls. 61-64.

Decretação da prisão preventiva do réu, em razão do descumprimento das cautelares – fls. 92-95.

Laudo pericial de exame químico toxicológico definitivo acostado às fls. 165-167.

Citado e intimado o réu, por meio de defensor público nomeado (fl. 121), apresentou resposta à acusação às fls. 125-132.

Audiência de instrução e julgamento, com oitiva das testemunhas. Audiência em continuação, com interrogatório do réu.

Memoriais orais pelas partes.

É o relatório. DECIDO.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O réu IGOR BRENO CONCEICAO DA SILVA foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O pedido de condenação é procedente.

A materialidade delitativa está demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 12) e Laudo Químico-Toxicológico Definitivo (fls. 165-167).

A autoria delitativa por sua vez é indene de dúvidas. Está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, assim como pelo depoimento das testemunhas.

Testemunha, Flávio Ferreira, guarda municipal, narrou:

Em patrulhamento pela Leopoldina, quando o indivíduo avistou a guarnição e empreendeu fuga pela viela, abordamos e alcançamos na Batista de Oliveira. Na revista pessoal encontrei um saco nas vestes, contendo 24 eppendorfs de cocaína e 626 reais em dinheiro. Levamos à Delegacia de Polícia. Não conhecia ele. Sim, o local é um ponto de tráfico de drogas. Que eu vi correndo, somente ele. Dentro das vestes, na cueca. Não fizemos campana. Ele correu quando nos viu. Não me recordo. Sim, lá é constante. Não fiz outra abordagem lá. A mim ele não relatou nada. Foi a equipe, eu que revistei.

Testemunha Paulo Roberto, guarda municipal, narrou que:

Em patrulhamento pelo rua, próximo a uma viela, o Igor nos viu e correu. Fomos na viela e em revista pessoal encontramos uma sacola com capsulas de cocaína. E a quantia de R\$ 626,00. Não me recordo se ele disse algo. Não conhecia ele. Dentro das vestes, acho que dentro da cueca, quem fez a revista foi meu parceiro. A gente estava em patrulhamento. Não me recordo. Não me recordo se ele tentou dispensar. Foi muito rápido. Menos, uns dez metros, ele desceu a viela e pegamos ele na rua de baixo. Não me recordo (outras pessoas). Não, em momento algum. Não, inclusive a gente desceu de moto pelo escadão.

Igor, em juízo, confessou integralmente a prática do crime. Afirmou:

Quando estava na rua fumava apenas maconha. Sou culpado. Estava na dificuldade da pandemia, tentei emprego, não deu certo. Tinha dívida para pagar. Não estou devendo para o tráfico. Estou arrependido.

A confissão do réu está corroborada pelo depoimentos do policiais e objetos apreendidos.

Os depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências fornecem embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência em que foram prestados, certo que não se deve desconsiderar o teor dos depoimentos apenas pela sua condição funcional. Ademais, tratando-se de agentes públicos, sua atuação é dotada de legalidade e legitimidade, somente podendo ser afastada através de provas robustas.

Superada a questão vertente sobre a materialidade e autoria, verifica-se a necessidade de análise do elemento subjetivo especial, notadamente a finalidade de mercancia. Tratando de tipo misto alternativo, não se faz necessária a realização da mercancia em si, mas apenas prova do dolo específico e a prática de quaisquer condutas constantes no artigo 33 da Lei 11.343/2006, tendo o réu praticado os verbos "preparar, vender, ter em depósito, guardar".

Assim, as circunstâncias objetivas demonstradas nos autos, tais como a quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento, demonstram a prática do delito de tráfico de drogas.

O intuito de traficância está demonstrado por meio da diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos, em via pública, acondicionados de maneira específica para distribuição a varejo - (24 eppendorfs contendo cocaína - de forma incompatível com o mero consumo pessoal), em local conhecido pela prática reiterada do crime de tráfico de drogas, além da quantia em dinheiro, superior a R\$ 600,00, sem prova da origem lícita, razão pela qual há subsunção do fato ao tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Dessa maneira, não há de se falar em absolvição do réu por não haver elementos suficientes e necessários para uma condenação. Assim também, incabível a desclassificação para usuário, pois o conjunto probatório dos autos torna indubitosa a perpetração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes no caso concreto.

Portanto, havendo subsunção ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a condenação do réu é medida que se impõe.

Atento ao sistema trifásico, passo à DOSIMETRIA da pena:

Na primeira fase, atento aos elementos norteadores no artigo 59 do Código Penal e às circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, deve ser levada em consideração a natureza dos entorpecentes apreendidos (cocaína), com alto poder vulnerante. Nesse sentido, o E. Tribunal da Cidadania:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. A instância

ordinária afastou a incidência da causa especial de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em face de as circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação do réu à atividade criminosa. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 4. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). 5. Correta a fixação do regime prisional inicial fechado, tendo em vista o quantum de pena aplicado, acima de 4 anos, e a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 578.782/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

As demais circunstâncias são neutras. Assim, havendo uma circunstância negativa, sendo esta preponderante (artigo 42), aumento a pena-base em 1/5, fixando-a em 06 anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes da pena. Presentes duas atenuantes da confissão e menoridade relativa. Assim, retorno a pena ao mínimo legal de 05 anos e 500 dias-multa, atento à Súmula nº 231, do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena. Descabida a aplicação da causa de diminuição, considerando as medidas socioeducativas anteriores e recentes, pela prática de atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas (fls. 28-31), demonstrando não se tratar apenas de mulo ou neófito na mercancia de entorpecentes. Nesse sentido, o E. Tribunal da Cidadania:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS CONFESSADA PELO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 ANOS. PREJUDICADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO... 6. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento "de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EResp 1916596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021, DJe 4/10/2021). 7. Na espécie, o Tribunal a quo manteve o afastamento da privilegiadora com amparo no registro de atos infracionais praticados pelo recorrente, por fatos análogos ao delito de tráfico de drogas, bem como na confissão desse de que vinha se dedicando a atividades criminosas, constando, ainda, do acórdão recorrido que o réu admitiu que, à época do flagrante, oportunidade em que foi surpreendido com 107,47g de maconha, estava em liberdade havia poucos meses (e-STJ fls. 317 e 319)...(AgRg no AREsp 2027048/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022)

Assim, torno definitiva a pena do delito, fixada em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.

Considerando a quantidade de pena aplicada e afastada a causa de diminuição, o caso seria de fixação do regime fechado. Entretanto, o réu teve limitada a redução na segunda fase, conforme fundamento supra, razão pela qual deve ser analisada a benesse no regime inicial. Assim, fixo o regime inicial semiaberto.

A multa é fixada no mínimo legal.

III. DISPOSITIVO

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da DENÚNCIA formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de IGOR BRENO CONCEICAO DA SILVA, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para CONDENAR o réu como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal.

Considerando a alteração de endereço sem comunicação ao juízo, a cognição exauriente aqui efetuada, necessária a manutenção da prisão preventiva do réu, observado o descumprimento das medidas cautelares em meio aberto.

Não preenchido o requisito para a detração (40%).

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos, já que comprovada a prática dos crimes e o perdimento de bens e valores à União, devido à ausência de origem lícita dos bens.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno o réu ao pagamento das custas processuais, restando suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução definitiva, efetuem-se as comunicações de praxe, notadamente à Justiça Eleitoral e ao IIRGD, e expeçam-se mandado de prisão e guia de recolhimento definitiva.

P.R.I.C.

Jandira, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA